

1503003-83.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

COSME SILVA DOS SANTOS

Vistos.

Cosme Silva dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07.02.2020, por volta das 13:30 horas, na Rua General Moreira Couto, José Bonifácio, agindo com outro indivíduo não identificado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503003-83.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503003-83.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

COSME SILVA DOS SANTOS

Vistos.

Cosme Silva dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 07.02.2020, por volta das 13:30 horas, na Rua General Moreira Couto, José Bonifácio, agindo com outro indivíduo não identificado, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 60 porções de maconha e 71 porções contendo cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo dispensado o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 08/09, 21/22 e 120/121.

Conforme narrado na denúncia, e confirmado pelos PMS ouvidos, Leonardo e Allan, com o réu não foi achado qualquer entorpecente, mas apenas uma pequena quantia em dinheiro, R\$ 29,00. A droga estava em cima do portão de acesso a um prédio, na frente do qual, momentos antes, um indivíduo correria para dentro do condomínio, enquanto o réu se limitava a atravessar a rua para o outro lado. Não tendo sido pego com droga alguma nem na prática de atos de comércio, inexistem elementos seguros para depreender que estivesse envolvido com tráfico.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Cosme Silva dos Santos da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito